

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

Bản án số: 90/2025/HS-PT
Ngày: 19 -12-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn San.

Các Thẩm phán: Bà Mai Thị Minh Hồng và ông Bùi Văn Biên.

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Ngọc Diệp - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Trọng Thuỷ - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 125/2025/TLPT-HS ngày 27 tháng 10 năm 2025, do có kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2025/HS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 8 - Ninh Bình.

- Bị cáo có kháng cáo: **Lê Hồng Q**, sinh năm 1981 tại huyện Ú, thành phố Hà Nội; nơi thường trú: Số E dãy B tập thể trường N, phường H, thành phố Hà Nội; nơi ở hiện tại: Số A ngách A đường N, phường H, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Quang H và bà Trần Thị Mai X; vợ: Nguyễn Thị T; có 02 con: Con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2008.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: Bản án số 212/2012/HSST ngày 17/7/2012 Toà án nhân dân quận Ba Đình thành phố Hà Nội xử phạt 06 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, đã chấp hành xong Bản án ngày 21/8/2013. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt.

- Bị hại: Ông Vũ Đăng T1, sinh năm 1963 (đã chết).

Đại diện theo pháp luật của bị hại:

1. Bà Vũ Thị L, sinh năm 1965 (là vợ của ông T1).

Địa chỉ: Thôn N, xã V, tỉnh Ninh Bình.

2. Chị Vũ Thị T2, sinh năm 1988.

3. Chị Vũ Thị T3, sinh năm 1990.

4. Chị Vũ Thị H1, sinh năm 1993 (là các con của ông T1).

Đại diện theo uỷ quyền của bà L, chị T2, chị T3, chị H1: Anh Hồ Tiến T4, sinh năm 1993 (là chồng của chị H1); Địa chỉ: Thôn T, xã V, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Nguyễn Quang M, sinh năm 1981.

2. Chị Dương Thị Xuân B, sinh năm 1980.

Cùng địa chỉ: P số A Đ, phường Đ, thành phố Hà Nội, vắng mặt.

- Người làm chứng:

1. Anh Nguyễn Ngọc T5, sinh năm 1991, (vắng mặt).

2. Chị Nguyễn Thị Thanh P, sinh năm 1994, (vắng mặt).

3. Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1992, (vắng mặt).

4. Ông Đỗ Xuân L1, sinh năm 1957, (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 11 giờ ngày 24/4/2025, Lê Hồng Q có giấy phép lái xe hạng B2, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Land Rover BKS 30K-011.96 của anh Nguyễn Quang M và chở anh M từ thành phố Hà Nội về nhà anh Nguyễn Ngọc T5 trú tại tổ B, xã Ý, tỉnh Ninh Bình để mua bán đồ đồng, Q là lái xe thuê của anh M. Chiều cùng ngày Q điều khiển xe ô tô Land Rover chở anh M từ thị trấn L huyện N, tỉnh Nam Định. Khoảng 17 giờ 30 phút, khi đi đến Km 5+550, tỉnh lộ 490 hướng từ C đi Đ thuộc địa phận thôn T, xã Y, huyện Ý, tỉnh Nam Định (xã V, tỉnh Ninh Bình), Q điều khiển xe ô tô đi trên làn đường trong cùng, sát dải phân cách cứng ở giữa với tốc độ khoảng 70 đến 80 km/h. Khi đi đến gần đoạn đường có lối mở trên dải phân cách bên trái để quay đầu xe, bên phải là lối rẽ về xã Y, bên trái là lối rẽ về xã Y (cũ) lần lượt có các biển cảnh báo nguy hiểm “Đi chậm” và “Giao nhau với đường không ưu tiên”, trên mặt đường có 03 đoạn vạch gờ giảm tốc độ màu vàng, xe ô tô do Q điều khiển đã va chạm với xe đạp do ông Vũ Đăng T1 điều khiển đang đi vào làn đường xe cơ giới ở giữa đến lối mở để rẽ sang trái đi về thôn T, xã V. Ông Vũ Đăng T1 được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh N, đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì ông T1 tử vong; ô tô và xe đạp đều bị hư hỏng.

Tại bản kết luận giám định tử thi số 736/KLGĐTT-KTHS ngày 21/5/2025 của Phòng K Công an tỉnh N kết luận: Các kết quả chính: Lồng ngực hai bên có dấu hiệu lếp bẹp dưới da; Lồng ngực phải từ đường nách trước ra đường nách sau có đám bầm tím chất màu vàng trên diện 19cm x 14cm (dạng chất sát khuẩn iot). Ở giữa có vết đặt dấu lưu khoang phổi phải, kích thước: 3,5cm x 0,3 cm đã được khâu bằng hai mũi chỉ; mặt sau vai phải xuống bả vai xây sát trọt da trên diện 15cm x 10cm; thắt lưng hông phải xuống mông phải xây sát trọt da

trên diện 16cm x 14cm; xếp phổi phải, khoang phổi phải chứa nhiều nước máu, bề mặt phổi xung huyết tụ máu; Gãy cung trước và cung bên xương sườn 2,3,4,5 bên phải, các đầu gãy cắm vào trong; Gãy cung trước xương sườn 2,3,4,5,6 bên trái. Kết luận: Nạn nhân Vũ Đăng T1 chết do chấn thương ngực, chảy máu trong. Cơ chế: Do va đập và trà sát.

Khám nghiệm phương tiện: Xe ô tô nhãn hiệu Land Rover BKS 30K-011.96: Dấu vết va chạm tập trung phía trước bên phụ, bên phải xe ô tô; Xe đạp nhãn hiệu Louis Garneau màu đen, kiểu dáng thể thao: Dấu vết bên chân chống (bên trái) và dấu vết bên xích (bên phải).

Tại kết luận giám định độc chất số 061, 062 cùng ngày 12/5/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh N đối với ông Vũ Đăng T1, kết luận: Không tìm thấy Nồng độ cồn (E) và các chất ma túy trong máu.

Tại kết luận giám định độc chất số 063, 064 cùng ngày 12/5/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh N đối với Lê Hồng Q kết luận: Không tìm thấy Nồng độ cồn (E) và các chất ma túy trong máu.

Tại Bản kết luận giám định số 754/KL-KTHS ngày 08/5/2025 của Phòng K Công an tỉnh N kết luận: Mẫu chất màu xanh bám dính tại mặt ngoài biển số xe ô tô BKS: 30K - 011.96 được niêm phong ký hiệu A2 không đủ yếu tố giám định do lượng mẫu quá ít và lẫn nhiều tạp chất.

Tại Bản kết luận giám định số 755/KL-KTHS ngày 08/5/2025 của Phòng K Công an tỉnh N kết luận: Mẫu chất màu nâu đỏ bám dính trên mặt ngoài biển số xe ô tô BKS 30K-011.96 được niêm phong ký hiệu A1 là máu người và thuộc nhóm máu O; Mẫu máu của ông Vũ Đăng T1 gửi giám định thuộc nhóm máu O.

Tại Bản kết luận giám định số 821/KL-KTHS ngày 20/5/2025 của Phòng K Công an tỉnh N kết luận: Xe ô tô biển số 30K - 011.96 va chạm với xe đạp. Vị trí va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện là ốp nhựa phía dưới biển số bên phụ (bên phải) xe ô tô biển số 30K - 011.96 với bàn đạp bên chân chống (bên trái) xe đạp; Căn cứ vào các dấu vết để lại trong hồ sơ gửi giám định thì vị trí va chạm đầu tiên trên mặt đường tại hiện trường giữa xe ô tô biển số 30K - 011.96 với xe đạp tại phía trước điểm đầu dấu vết cày số 01 thuộc làn đường giáp dải phân cách cứng theo chiều từ C đi Đ.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 29/ĐGTS ngày 13/6/2025 của Hội đồng định giá tài sản huyện Ý, tỉnh Nam Định kết luận về giá trị tài sản bị hư hỏng đối với 01 (một) chiếc xe ô tô nhãn hiệu LandRover BKS 30K-01196 và 01 (một) chiếc xe đạp màu đen, kiểu dáng thể thao, nhãn hiệu LouisGarneau kết luận: Tổng chi phí sửa chữa, thay thế của 01 (một) chiếc xe ô tô nhãn hiệu LandRover BKS 30K-01196 là 65.600.000 đồng và 01 (một) chiếc xe đạp màu đen, kiểu dáng thể thao, nhãn hiệu LouisGarneau là 1.410.000 đồng.

Ngày 23/6/2025, cơ quan CSĐT Công an tỉnh N ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Q về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Về vật chứng, tài sản của vụ án: Cơ quan CSĐT điều tra Công an thu giữ tại hiện trường mẫu vật ký hiệu A1, A2, M có túi mã số NS3 23049636. Mẫu A1, A2 đã giám định hết mẫu. Mẫu M được hoàn lại sau giám định được niêm phong ký hiệu mã số NS323049648 bên trong có giấy tờ ghi “Chất màu xanh tại ren ốc bắt với cụm phanh sau”.

Đối với xe ô tô nhãn hiệu Land Rover BKS 30K-01196, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe tên Dương Thị Xuân B và 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn và bảo vệ môi trường số VA 0055965, biển đăng ký 30K-01196 cấp ngày 04/4/2025. Quá trình điều tra xác định là tài sản của chị B anh M, cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu theo quy định.

Đối với chiếc xe do ông T1 điều khiển, là tài sản của ông T1, cơ quan CSĐT đã trả lại cho gia đình ông T1 theo quy định.

Đối với giấy phép lái xe tên Lê Hồng Q cơ quan điều tra lưu trong hồ sơ vụ án.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 501.410.000 (Năm trăm linh một triệu bốn trăm mười nghìn) đồng thiệt hại về tài sản và tính mạng. Đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu nào khác và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Đối với xe ô tô BKS 30K-01196 bị hư hỏng là tài sản của anh M chị B, anh chị không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên không đề cập xử lý.

Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2025/HS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 8 - Ninh Bình đã quyết định:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 332, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên bố bị cáo Lê Hồng Q phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Xử phạt bị cáo Lê Hồng Q 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng; quyết định án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 06/10/2025, bị cáo Lê Hồng Q kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2025/HS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 8 - Ninh Bình với nội dung: Đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Lê Hồng Q bổ sung kháng cáo xin được hưởng án treo.

Kiểm sát viên - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

- Về tố tụng: Thẩm phán, thư ký đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng trước và trong phiên tòa.

- Về nội dung: Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của bị cáo.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Hồng Q từ 18 đến 21 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 42 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường H, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về phần thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Lê Hồng Q làm trong hạn luật định nên được chấp nhận để xét xử phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ căn cứ xác định cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự là có căn cứ đúng người, đúng tội.

[3] Xét kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của người khác. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc khi tham gia giao thông phải chấp hành các quy định về an toàn giao thông nhưng bị cáo không chấp hành đúng dẫn đến xảy ra va chạm làm ông T1 tử vong. Tuy nhiên xét thấy sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục bồi thường cho người bị hại và được bị hại xin giảm hình phạt. Cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS cho bị cáo là có căn cứ. Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình tài liệu bị cáo có ông nội là ông Lê Quang O được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, bố bị cáo là ông Lê Quang H được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, bà ngoại bị cáo là Chu Thị T6 được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì, mẹ vợ bị cáo bà Nguyễn Thị Y được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy mức án cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là nặng nên cần xem xét giảm nhẹ một phần cho bị cáo. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, trong đó có tiết tiết giảm nhẹ mới. Do vậy xét thấy không

cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người tốt, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa tội phạm chung, như quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa là phù hợp. Như vậy, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của cáo là có căn cứ được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo và sửa một phần bản án sơ thẩm số 18/2025/HS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 8 - Ninh Bình.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 47; Điều 65 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 332, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Lê Hồng Q phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

2. Xử phạt bị cáo Lê Hồng Q 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Lê Hồng Q cho Ủy ban nhân dân phường H, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải nộp.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND-TAND khu vực 8 - Ninh Bình;

- Phòng THADS khu vực 8 - Ninh Bình;
- Bị cáo;
- Đại diện hợp pháp người bị hại;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, VT.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn San

Đối chiếu với tài liệu chứng cứ thể hiện trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để kết luận:

Bị cáo Lê Hồng Q có lỗi khi không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn khi điều khiển xe ô tô 30K-011.96 trên đoạn đường có Biển báo “nguy hiểm giao nhau với đường không ưu tiên”; “đi chậm” và gờ giảm tốc độ quy định tại điểm b, điểm d khoản 3 Điều 12 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024; khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38 ngày 15/11/2024 của Bộ G, đã va chạm với xe đạp do ông Vũ Đăng T1 điều khiển đang đi vào làn đường xe cơ giới ở giữa đến lỗi mở đề rẽ sang trái đi về thôn T, xã V. Hậu quả làm ông T1 tử vong.

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐTP ngày 27/6/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo Lê Hồng Q:

Bị cáo mặc dù đã bị xử phạt 06 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, tuy nhiên bị cáo đã chấp hành xong; bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ rõ ăn năn hối cải; bị cáo và gia đình đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả; nạn nhân cũng có một phần lỗi khi tham gia giao thông; gia đình bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tại cấp phúc thẩm, người bào chữa cho bị cáo xuất trình các tài liệu thể hiện gia đình bị cáo có công với cách mạng. Do đó, HĐXX thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo được

hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm được trở về hòa nhập cộng đồng làm
ăn lương thiện có ích cho gia đình và xã hội.